

a) ¿La empresa puede decidir unilateralmente la prestación de servicios a modalidad de trabajo a distancia?

No, la empresa no puede imponer de forma unilateral el trabajo a distancia. El trabajo a distancia debe ser voluntario y acordado entre la empresa y el trabajador mediante un acuerdo. Si no existe dicho acuerdo, la empresa no puede obligar al trabajador a cambiar su modalidad de trabajo.

b) Una vez iniciada la relación laboral, ¿puede existir la posibilidad de cambiar la prestación de servicios de presencial a trabajo a distancia? ¿Cómo debería hacerse?

Sí, es posible cambiar de trabajo presencial a trabajo a distancia, pero siempre mediante acuerdo entre ambas partes. Este cambio debe formalizarse por escrito y respetar lo establecido en el convenio colectivo y en la ley.

c) ¿Quién tiene la obligación de soportar los gastos de los medios, equipos y herramientas para el trabajo a distancia?

La empresa es la responsable de asumir los gastos relacionados con los medios, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a distancia. El trabajador no debe asumir esos costes.

d) ¿Es correcto que la empresa despida a D. Enrique por haberse negado a realizar su trabajo a distancia?

No, no es correcto. D. Enrique se negó porque no existía un acuerdo previo para trabajar a distancia. Despedirle por este motivo no es procedente, ya que el trabajador tiene derecho a mantener su modalidad presencial si no ha aceptado el cambio.